МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.01.15 № 1/58

танай _____-ны №_____-т

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН САЙД
А.АРИУНЗАЯА ТАНАА

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь хэсэг, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.10, 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-т тус тус заасны дагуу үүссэн нөхцөл байдалд шуурхай үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийн, зарим байгууллагын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцан, иргэдийн ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг шалган шийдвэрлэж байна.

Энэ хүрээнд Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын харьяа Түр хамгаалах байр, Хүүхэд, залуучууд, гэр бүл хөгжлийн газрын харьяа Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэх түр хамгаалах байр, 107, 108 утас, Хан-Уул дүүргийн Хүүхэд хамгааллын байр, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа Өнөр бүл хүүхдийн төв, Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж, холбогдох мэдээлэл, судалгаанд дүн шинжилгээ хийлээ.

Коронавируст халдварын цар тахлын улмаас эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдөж байгаа асуудлаар Хүний эрхийн Үндэсний Комисст нийт 106 гомдол, мэдээлэл иргэдээс ирсэн бөгөөд эдгээрийн тодорхой хувь нь хөл хорио тогтоон, иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхэд зарим хязгаарлалт хийсэнтэй холбоотойгоор иргэд орлогогүй болж, ялангуяа бага орлоготой болон эмзэг бүлгийн иргэдэд учирч буй санхүүгийн бэрхшээл, нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбоотой гомдол нийтлэг байна.

Иймд Ковид-19 цар тахалын үед хүн амын амьжиргааг дэмжих, тэр дундаа эмзэг бүлгийн хүн амын эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор Коронавируст халдварын /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн Комиссын Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

000000100

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2021 оны 1 дүгээр сарын 15. -ны
өдрийн 1/03 дугаар бичгийн хавсралт

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЗӨВЛӨМЖ

1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас ирүүлсэн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд хөл хорио тогтоосноос хойш өдрийн орлогоороо амьжиргаагаа залгуулдаг зарим айл өрхүүдийн хүүхдүүд хоол, хүнсний хомсдолд орж байна гэсэн дуудлага, мэдээллийн тоо нэмэгдэж, түүнчлэн иргэд хүнсний бүтээгдэхүүн зээлээр авах нь ихссэн байна. Хөл хорины үед нийгмийн халамжийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай иргэдэд төрөөс зохих хэмжээнд халамж туслалцаа үзүүлж байгаа хэдий ч ялангуяа бүртгэлгүй, хүнд нөхцөлд байгаа иргэдэд хүрч чадахгүй байна гэсэн гомдол, мэдээлэл ихээр ирж байна. Иймд хаягийн зөрчилтэй, бүртгэлгүй, задгай газар суурьшин амьдарч байгаа эмзэг бүлгийн айл өрхүүдэд онцгойлон анхаарал хандуулж, тэдгээрт хүргэх халамжийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох, тухайн ажил хариуцсан ажилтан, албан хаагчдын шуурхай удирдлагаар ханган, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах;

2. Хөл хорио тогтоосноос хойшхи статистик мэдээллээс үзэхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага, мэдээлэл 2020 оны сүүлийн өдрүүдэд эрс өсчээ. Түүнчлэн гэр бүлийн хүчирхийлэл далд байдалд шилжих өндөр эрсдэлтэй байдаг учраас гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлтэй айл өрхүүдийг илрүүлэх, мэдээлэх, таслан зогсоох чиглэлээр хамтарсан багийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэхийн зэрэгцээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, ахмад настнууд, бэлгийн цөөнх зэрэг хүчирхийлэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй зорилтот бүлгийг хамгаалах чиглэлээр тусгай арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлэх;

3. Улсын хэмжээнд асрамж, халамжийн чиглэлээр ажилладаг газрууд нь гол төлөв байгууллага, хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн хандив, дэмжлэгтэйээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг тул түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээ, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд, төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг газруудын үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжоор хангахын тулд шаардагдах төсвийн асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэх, ингэхдээ хүнсний нөөц, нэг удаагийн хамгаалах хэрэгсэл, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодисын хүрэлцээ, нөөц бүрдүүлэхэд нь дэмжиж ажиллах;

4. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2020 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/150 дугаар тушаалаар түр хамгаалах байранд байрлах нэг хохирогчийн дундаж хугацааг 5 хоног байхаар зохицуулсан нь хохирогчдын бодит хэрэгцээ шаардлагад нийцэхгүй, урт хугацааны хамгаалалт шаардлагатай хохирогчийг эрсдэл нь

буурсан эсэхээс үл хамаарч хамгаалах байрнаас гаргах байдалд хүргэж байна. Иймд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон түр хамгаалах байрны үйлчилгээний стандартад нийцүүлж уг журмын 3.1–т заасан хугацааг өөрчлөх;

5. Гэр бүлийн хүчирхийлэл ихэнх тохиолдолд шөнө оройн цагаар үйлдэгдэж байгаагаас хохирогчид тухайн цагаар шинжилгээ өгөх боломжоор хязгаарлагдаж байгаан зэрэгцээ түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдээр үйлчлүүлэх шаардлагатай хохирогчид шинжилгээний хариугаа түргэвчилсэн байдлаар авч чадахгүй байгаа тул хүчирхийллийн өндөр эрсдэлтэй хохирогч яаралтай хамгаалалт авч чадахгүй амь нас, эрүүл мэндээ алдах эрсдэлтэй байдалд хүрч байна. Иймд эмнэлэгт түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийг хүчирхийллийн хохирогчдоос түргэн оношлуураар шинжилгээ авдаг болгох журмыг ЭМЯ-тай хамтран шийдвэрлүүлэх;

6. Хөл хориотой холбоотойгоор эцэг эх нь албан үүргээ гүйцэтгэхээс аргагүй байдалд алба хашиж байгаагаас асран хамгаалах, харгалзан дэмжих хүнгүй гэртээ хүүхдүүд түлэгдэх, угаартах зэргээр осол гэмтэлд өртөж, цаашилбал амь насаа алдах эрсдэл өндөртэй байна. Иймд хөл хорионы үед тусгай чиг үүрэг гүйцэтгэж буй албан хаагчдын хүүхдүүдийг асран хамгаалах чиглэлээр БШУЯ-тай хамтран тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

_____o 0 o_____